

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3987/2541

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
เจ้าพนักงาน พัทธ์ททรัพย์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาชน กิจ
จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

นางสาว วิไลรัตน์ พรสมพล หรือ
นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ก้วย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/7

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

วันสุดท้ายที่ผู้คัดค้านมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้คือ วันที่ 7 มีนาคม 2539 ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไปอีก 20 วัน นับแต่วันครบกำหนดอุทธรณ์ จึงต้องนับวันที่ต่อจาก วันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2539 ตามมาตรา 197/7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2539 เป็นวันสุดท้าย บริษัท น.เป็นลูกค้าของผู้คัดค้านประเภทขาดเช็คโดยจำเลยเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทน.การที่บริษัทน. ได้ทำสัญญาขายลดเช็คกับผู้คัดค้าน และจำเลยได้ จำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ผู้คัดค้านเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ซึ่งบริษัทน.ได้รับเงินจากผู้คัดค้านไปเรียบร้อยแล้ว แล้วการ จำนองดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ จำนองโดยมีค่าตอบแทน แม้การ จำนองจะเป็นการ จำนองภายหลังระยะเวลาที่โจทก์ฟ้อง

ขอให้จำเลยล้มละลายอันเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของจำเลย ซึ่งจำเลยได้กระทำหรือยินยอม ให้กระทำภายหลังมีการขอให้
ล้มละลายก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความว่าการจำนองดังกล่าวผู้คัดค้านกระทำโดย
สุจริต และมีค่าตอบแทน ผู้คัดค้านย่อมได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 114

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 และ
พิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 ขณะนี้ยังไม่พ้นการล้มละลาย
ตามทางสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่าเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2534 จำเลยได้จด
ทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 130505 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ผู้คัดค้านเพื่อเป็น
ประกันหนี้ของบริษัทนั้นทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการโดย
จำเลยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้คัดค้าน ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องดังกล่าว ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านตามมาตรา 114
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านรับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้เป็น
ประกันหนี้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 130505
พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้าน โดยให้ผู้คัดค้านไปดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากไม่ไปให้ถือเอาคำสั่งแทนการแสดงเจตนาของผู้
คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 วันที่ 13 มิถุนายน 2534 จำเลยได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 130505 ตำบลลาดพร้าว (ออบป่า) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนจำนองไว้กับผู้คัดค้านเพื่อประกันหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คระหว่างบริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด กับผู้คัดค้าน ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 ผู้คัดค้านได้ยื่นฟ้องบริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด กับจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คและบังคับจำนอง วันที่ 29 กันยายน 2536 ศาลได้พิพากษาให้บริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด กับจำเลยร่วมกันชำระหนี้ให้ผู้คัดค้าน วันที่ 24 มกราคม 2538 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องข้อแรกว่า ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539 ผู้คัดค้านมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่ง วันสุดท้ายที่ผู้คัดค้านมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้คือวันที่ 7 มีนาคม 2539 แต่ในวันที่ 4 มีนาคม 2539 ผู้คัดค้านได้ขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 20 วัน เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไปอีก 20 วันนับแต่วันครบกำหนดอุทธรณ์ จึงต้องนับวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นคือเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2539 ตามบทบัญญัติมาตรา 193/7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 27 มีนาคม

2539 เป็นวันสุดท้ายเมื่อผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2539 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน จึงชอบแล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องข้อต่อไปว่า ผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้คัดค้านกับจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ได้หรือไม่ เห็นว่าบริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด เป็นลูกค้าของผู้คัดค้านประเภทขายลดเช็ค โดยจำเลยเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด การที่บริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด ได้ทำสัญญาขายลดเช็คกับผู้คัดค้าน และจำเลยได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2534 เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ซึ่งบริษัทนนทเขตต์รุ่งโรจน์ จำกัด ได้รับเงินจากผู้คัดค้านไปเรียบร้อยแล้ว การที่จำเลยจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ผู้คัดค้านดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการจำนองโดยมีค่าตอบแทนจะถือว่าเป็นการจำนองโดยจำเลยไม่ได้รับเงินในฐานะส่วนตัวและไม่มีค่าตอบแทนดังผู้ร้องฎีกาหาได้ไม่ดังนั้นแม้การจำนองดังกล่าวจะเป็นการจำนองภายหลังระยะเวลาที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย อันเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย ซึ่งจำเลยได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำภายหลังมีการขอให้ล้มละลายก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การจำนองดังกล่าวผู้คัดค้านกระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนดังกล่าวมาแล้ว ผู้คัดค้านย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาทุกข้อหาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-ไพศาล รวงฆางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ